

Lezione — Modulo D4: Tutela Giuridica delle Banche di Dati e Siti Web

Corso: Diritto dell'Informatica T

Materiale: 04_DirInfo_2025_BancheDatiSitiWeb_DEF.pdf

Normative di riferimento: L. 22 aprile 1941 n. 633 (LDA) — artt. 1 c. 2, 2 n. 9, 12-bis, 64-sexies, 71-decies, 102-bis; D.Lgs. 6 maggio 1999 n. 169 (recepimento Dir. 96/9/CE); D.Lgs. 68/2003

Prerequisiti: D3 (diritto d'autore sul software — stessa legge, istituti contigui)

Obiettivo

Saper spiegare il doppio sistema di tutela delle banche di dati — diritto d'autore e diritto del costituente (*sui generis*) — identificare quale si applica in base alle caratteristiche della BD, e distinguere i diritti e le eccezioni previsti per ciascuno.

Quadro Normativo

[fonte: PDF]

La disciplina delle banche di dati è contenuta nella **L. 22 aprile 1941 n. 633** (legge sul diritto d'autore), integrata e modificata dal **D.Lgs. 6 maggio 1999 n. 169**, che ha recepito la **Direttiva 96/9/CE** e ha introdotto le disposizioni specifiche sulla tutela giuridica delle banche di dati. Il **D.Lgs. 68/2003** ha successivamente sancito espressamente l'applicabilità delle eccezioni e limitazioni al diritto del costituente (art. 71-decies LDA).

Concetti Chiave

1. Definizione di banca di dati

[fonte: PDF] Ai sensi dell'art. 2 n. 9 L. 633/41, la banca di dati è una “**raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo**”.

La definizione comprende sia le BD **cartacee** sia le BD **elettroniche**.

2. Tutela giuridica delle BD: il doppio binario

[fonte: PDF] Le banche di dati possono godere di una doppia protezione, basata su due istituti distinti e paralleli:

Strumento	Fondamento	Requisito	Titolare
Diritto d'autore	Art. 1 c. 2 L. 633/41	Creatività e originalità nella scelta o disposizione del materiale	Autore
Diritto del costitutore (<i>sui generis</i>)	Art. 102-bis L. 633/41	Investimento rilevante	Costitutore

3. Tutela tramite diritto d'autore

[fonte: PDF] Sono protette dal diritto d'autore le banche di dati che **“per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore”** (art. 1 c. 2 L. 633/41).

Nota: l'ordine cronologico o alfabetico non è considerato originale, perché manca il requisito della creatività.

Tipi di BD ai fini del diritto d'autore:

- **BD selettiva:** il contenuto è scelto discrezionalmente dall'autore; nell'esercizio di questa discrezionalità di scelta è ravvisabile l'originalità.
- **BD non selettiva:** include tutti i dati possibili su un determinato argomento (i dati non sono stati selezionati); la creatività va ricercata nella struttura della BD.

Cosa è tutelato dalla BD:

[fonte: PDF] È tutelata la **forma espressiva**, intesa come la struttura, la disposizione dei contenuti, la scelta dei contenuti. La tutela **non si estende al contenuto** della BD. Restano impregiudicati i diritti sul contenuto della BD. La tutela **non si estende al software** utilizzato per la costituzione e il funzionamento delle BD elettroniche.

Sentenza di riferimento: il Tribunale di Pavia (22 marzo 1997) ha affermato che gli elenchi di abbonati a una linea telefonica non costituiscono BD meritevoli di tutela secondo il diritto d'autore, in quanto mancano di originalità e creatività. [fonte: PDF]

4. Chi è il titolare dei diritti sulla BD

[fonte: PDF] La regola generale è che il titolare è l'**autore** (questi può trasferire, cedere i diritti patrimoniali a un terzo).

Per le BD create dai **dipendenti** valgono le stesse regole del software: *“Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.”* (art. 12-bis LDA).

Quando sorge il diritto: il diritto si acquista con la **creazione** dell'opera. Spesso la BD è opera collettiva (o in comunione).

5. Diritti esclusivi dell'autore di una BD

[fonte: PDF] L'autore ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

- **riproduzione** permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
 - **traduzione, adattamento, disposizione diversa, qualsiasi modifica** (e qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione al pubblico dei risultati di queste operazioni);
 - qualsiasi forma di **distribuzione al pubblico** dell'originale o di copie della BD;
 - qualsiasi **presentazione, dimostrazione, comunicazione in pubblico** della BD, **trasmissione** con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.
-

6. Deroghe al diritto d'autore sulle BD

[fonte: PDF] Alcune attività **non sono soggette ad autorizzazione** del titolare (art. 64-sexies L. 633/41):

1. **Accesso o consultazione per scopi didattici e di ricerca scientifica**, non svolta nell'ambito di un'impresa (scopo non commerciale). Condizioni: necessario indicare la **fonte** e deve trattarsi di una riproduzione **non permanente**.
 2. **Impiego della BD per scopi di sicurezza pubblica** o per effetto di una **procedura amministrativa o giurisdizionale**.
-

7. Uso da parte dell'utente legittimo

[fonte: PDF] Se **necessario** per l'accesso al contenuto della BD e per il suo **normale impiego**, l'**utente legittimo può**, senza autorizzazione del titolare, effettuare:

- riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico della BD, trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di traduzione, adattamento, modifica.

Se l'utente è autorizzato a usare **solo una parte** della BD, queste attività potranno essere legittimamente effettuate **solo su tale parte**.

Clausole contrattuali che vietino queste attività sono **nulle**.

8. Il diritto del costituente (*sui generis*)

[fonte: PDF] Detto anche "**diritto *sui generis***" (art. 102-bis LDA).

Chi è il costituente: il soggetto che ha effettuato un **investimento rilevante** per **realizzare, verificare o presentare** una BD. - **Investimento** = impegno finanziario, di tempo, di lavoro. -

Rilevanza = quantitativa/qualitativa; da valutare in relazione al settore, agli investimenti normalmente effettuati da altri o dallo stesso costituutore.

Caratteristiche del diritto del costituutore:

- È un diritto **indipendente e parallelo** al diritto d'autore sulla BD.
- Ha natura di **diritto connesso**.
- **Non sono necessari** requisiti di **creatività e originalità** (questo permette di tutelare anche chi investe nella creazione di una BD non originale e quindi non proteggibile con il diritto d'autore).
- Il costituutore deve essere **cittadino o residente dell'Unione europea** o, se società o impresa, essere **stabilito nell'Unione europea**.

Contenuto del diritto del costituutore:

[fonte: PDF] Diritto di **vietare** operazioni di **estrazione** e **reimpiego** dell'intera BD o di una **parte sostanziale** di essa.

Sono vietate anche attività di estrazione e reimpiego di **parti non sostanziali** della BD **“ripetute e sistematiche”** se tali operazioni sono **contrarie alla normale gestione** della BD o se arrecano **ingiustificato pregiudizio** al costituutore.

Definizioni operative:

Termine	Definizione [fonte: PDF]
Estrazione	Trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una BD su un altro supporto, effettuato con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma
Reimpiego	Qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una BD (distribuzione, noleggio, trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma)
Parte sostanziale	In senso qualitativo e quantitativo

9. Durata del diritto del costituutore

[fonte: PDF] Il diritto del costituutore sorge al momento del **completamento** della BD e ha durata di **15 anni** (a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo al completamento della BD).

Per le BD messe **a disposizione del pubblico** prima della scadenza di questo periodo, il diritto si esaurirà il **15° anno** dal 1° gennaio dell'anno successivo alla prima **messa a disposizione del pubblico**.

Nuovi investimenti: se sono apportate modifiche o integrazioni sostanziali sulla BD che richiedono **nuovi investimenti rilevanti**, decorre un **nuovo termine di tutela** del diritto del costituutore (15 anni dal completamento della BD modificata o dalla sua messa a disposizione del pubblico).

10. Principio dell'esaurimento comunitario

[fonte: PDF] La **prima vendita** dell'originale di una BD o di una sua copia nell'**Unione europea** da parte del titolare del diritto o di un soggetto da questi autorizzato **esaurisce** il **diritto di controllare** la sua **vendita successiva** nell'Unione europea.

Questo principio riguarda sia il diritto d'autore sia il diritto del costitutore.

Diverso se la BD è trasmessa *on line*: si tratta di una **prestazione di servizi** e non di consegna di beni — il principio di esaurimento non opera.

11. Libere utilizzazioni e diritto del costitutore

[fonte: PDF] Le eccezioni e limitazioni alle privative previste dalla disciplina sul diritto d'autore (c.d. **libere utilizzazioni**) si applicano anche al diritto del costitutore. Il D.Lgs. 68/2003 sancisce espressamente l'applicabilità delle eccezioni e delle limitazioni anche al diritto del costitutore (art. 71-decies L. 633/41).

12. Contratti relativi alle BD

[fonte: PDF] Possibili tipologie contrattuali:

- Acquisizione dei **diritti patrimoniali sul materiale** da impiegare per creare la BD.
 - Acquisizione dei **diritti patrimoniali su una BD**.
 - Regolamentazione dell'**utilizzo di una BD da parte di terzi (licenze)**.
-

13. Il sito web e il diritto d'autore

[fonte: PDF] Il sito web può contenere opere dell'ingegno creative protette dal diritto d'autore: testi, fotografie, disegni, video, file audio, ecc.

Non è altrettanto semplice affermare se il sito web come **entità nel suo complesso** sia o meno tutelabile dal diritto d'autore. Secondo dottrina e giurisprudenza, se il sito web è **creativo** e **originale** può essere considerato **opera dell'ingegno**.

Sentenza Tribunale di Bari, 21.06.1998: un'opera telematica è meritevole di tutela se le modalità di accesso, il tipo di informazioni e i modi di consultazione sono originali e frutto di un'attività intellettuale di tipo creativo. [fonte: PDF]

Sentenza Tribunale di Genova, 22.12.2000: sussiste in capo al titolare di un sito web il diritto di tutelarne l'immagine identificativa, e la sua possibilità di sfruttamento economico che si fonda su tale identificazione, la quale, quanto più è nota ed evidente alla generalità degli utenti della rete, tanto più costituisce valore economico del sito stesso. [fonte: PDF]

Il diritto d'autore non è l'unico aspetto legale dei siti web: per costruire un sito web a norma di legge occorre tenere conto anche di: scelta del nome a dominio; regole sul trattamento di dati personali; regole sul commercio elettronico; informazioni obbligatorie che le imprese devono inserire (es. Partita IVA, informazioni aziendali). [fonte: PDF]

Riferimenti Normativi

Articolo / Norma	Contenuto (come descritto nel PDF)	Rilevanza per il corso
Art. 1 c. 2 L. 633/41	BD protette dal diritto d'autore per scelta o disposizione del materiale che costituisce creazione intellettuale	Requisito di tutela DA per BD
Art. 2 n. 9 L. 633/41 Art. 12-bis LDA	Definizione di banca di dati BD create dal lavoratore dipendente: titolarità al datore di lavoro salvo patto contrario	Ambito di applicazione Titolarità in rapporto di lavoro
Art. 64-sexies L. 633/41	Deroghe al diritto d'autore sulle BD: fini didattici/ricerca, sicurezza pubblica	Eccezioni alla tutela
Art. 71-decies L. 633/41	Libere utilizzazioni estese al diritto del costitutore	Eccezioni diritto costitutore
Art. 102-bis L. 633/41	Diritto del costitutore (<i>sui generis</i>): requisiti, contenuto, durata	Nucleo centrale del modulo
D.Lgs. 169/1999	Recepimento Dir. 96/9/CE — introduce tutela specifica BD in LDA	Base normativa dell'intero modulo
D.Lgs. 68/2003	Sancisce applicabilità eccezioni LDA anche al diritto del costitutore	Coordinamento tra i due sistemi

Casi e Scenari

[fonte: PDF]

Caso 1 — Elenco abbonati telefonici (Tribunale di Pavia, 22 marzo 1997): gli elenchi di abbonati a una linea telefonica non costituiscono BD meritevoli di tutela secondo il diritto d'autore, in quanto mancano di originalità e creatività. La BD non è selettiva né originale nella struttura → nessuna tutela da diritto d'autore (ma potrebbe residuare tutela del costitutore se vi è stato investimento rilevante).

Caso 2 — Opera telematica creativa (Tribunale di Bari, 21.06.1998): un'opera telematica è meritevole di tutela se le modalità di accesso, il tipo di informazioni e i modi di consultazione sono originali e frutto di un'attività intellettuale di tipo creativo.

Caso 3 — Valore economico del sito web (Tribunale di Genova, 22.12.2000): il titolare di un sito web ha diritto di tutelarne l'immagine identificativa; quanto più questa è nota agli utenti della rete, tanto più costituisce valore economico.

Domande di Autoverifica

1. Qual è la definizione legale di banca di dati ai sensi dell'art. 2 n. 9 L. 633/41? Cosa comprende e cosa esclude la tutela del diritto d'autore su una BD?

2. Qual è la differenza tra BD selettiva e BD non selettiva ai fini del diritto d'autore? Perché un elenco telefonico in ordine alfabetico non è tutelato dal diritto d'autore?
 3. Chi è il “costitutore” di una BD e su quale presupposto sorge il diritto *sui generis*? Perché questo diritto tutela anche BD prive di originalità?
 4. Quali sono le differenze tra “estrazione” e “reimpiego” ai sensi dell'art. 102-bis LDA? In quali casi sono vietate anche le estrazioni di parti non sostanziali?
 5. In quali condizioni un utente legittimo può usare una BD senza autorizzazione del titolare? Le clausole contrattuali che vietano queste attività sono valide?
-

Riepilogo

[fonte: PDF — slide “Attenzione ripasso!!!”]

- Le banche di dati godono di una **doppia tutela**: il diritto d'autore (quando la scelta o disposizione del materiale costituisce creazione intellettuale) e il diritto del costitutore *sui generis* (quando vi è stato un investimento rilevante), che operano in modo indipendente e parallelo.
- Il **diritto d'autore** tutela la **forma espressiva** della BD (struttura, scelta, disposizione dei contenuti), non il contenuto né il software; il **diritto del costitutore** tutela l'**investimento** vietando l'estrazione e il reimpiego dell'intera BD o di parti sostanziali, per **15 anni** dal completamento.
- Il **sito web** può essere opera dell'ingegno se creativo e originale, ma il diritto d'autore è solo uno dei molteplici profili legali rilevanti (dati personali, commercio elettronico, nome a dominio, informazioni obbligatorie).

Collegati

- [[Appunti_moduloD4]]
- [[appunti_moduloD4_banche_dati_siti_web]]
- [[speedreview_D04_banche_dati]]

Hub: [[master_map_studio]] · [[glossario_diritto]] · [[concept_maps]]